

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/03/2018, n. 5461

CASS
Ordinanza
7 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/03/2018, n. 5461

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 5461

Data del deposito : 7 marzo 2018

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17243-2017 proposto da: NE ROSANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pilo Albertelli 1, presso lo studio dell'avvocato Lucia Camporeale, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Stara;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 26626/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Rilevato che: - la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda con la quale TT OS chiese la corresponsione dell'equo indennizzo per la irragionevole durata di un procedimento civile conseguente alla richiesta di ammissione al passivo della società Show Room s.r.l.; - con sentenza n. 26626 del 2016, questa Corte rigettò il ricorso proposto avverso il decreto della Corte di Appello di Roma del 01/06/2015, che ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della TT perché tardivo (in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del procedimento presupposto era divenuta definitiva); - avverso la sentenza di questa Corte TT OS ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo;

- il Ministero della Giustizia, rappresentato

dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha resistito con controricorso;

- la parte ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che:

- l'unico motivo (col quale si deduce che la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere che il procedimento presupposto si è concluso con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso ordinario per cassazione, piuttosto che con la successiva sentenza che ha rigettato il ricorso per revocazione, dovendosi - secondo la ricorrente - ritenere che durante la pendenza del termine per proporre ricorso per revocazione la sentenza della Corte di cassazione non passa in giudicato) è inammissibile, in quanto - 2 - col medesimo viene dedotto non un errore di percezione dei fatti di causa (come previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), ma un preteso errore di diritto, non deducibile con lo strumento della revocazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 5303 del 12/06/1997; Cass., Sez. . U, n. 15426 del 05/12/2001; Cass., Sez. U, n. 21639 del 16/11/2004); - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

- il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

- va escluso il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dovendo ritenersi che l'esenzione dal contributo unificato prevista dall'art. 10 del detto d.P.R. relativamente ai procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo) si estende anche ai giudizi per revocazione relativi alle sentenze che hanno definito tali

procedimenti;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte

ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se